



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

Dirección General de Gestión Económico-Financiera
Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del SERMAS

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

EXPEDIENTE: contrato de “SERVICIO PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA, POR LABORATORIO EXTERNO, PARA LOS CENTROS DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID” de referencia: “P.A. SER 4/2024 ”.

En Madrid,

REUNIDOS

De una parte, Dña. **Laura Gutiérrez Barreno**, como la persona titular de la **VICECONSEJERÍA DE SANIDAD** y de la **DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**, como órgano de contratación del Servicio Madrileño de Salud, de conformidad con el Decreto 76/2023 de 5 de julio del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y en virtud de lo establecido en el artículo 3.4) del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril.

De otra parte, D. D. **Albert Sumarroca Claverol** con DNI [REDACTED] y D. **Rafael Gabriel Font Ferrer**, con DNI [REDACTED], actuando en nombre y representación de la empresa **SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A** con CIF A59845875, domicilio fiscal en calle Verge de Guadalupe, 18, 08950 Esplugues de Llobregat, según poder otorgado al efecto.

Ambas partes se reconocen con competencia y capacidad suficiente respectivamente, para suscribir el presente contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- Por Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud de 7.03.2024, se ordenó el inicio del expediente de contratación y se determinó la tramitación ordinaria del expediente de contratación. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas fueron aprobados por

P.A. SER 4/2024, Laboratorio para detección de drogas en orina

Resolución de 18.04.2024, previo Informe favorable del Servicio Jurídico en la Consejería de Sanidad de 15.03.2024.

SEGUNDO.- Con fecha 18.04.2024 la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud aprobó el gasto, el expediente de contratación y la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato, mediante pluralidad de criterios, convocado al amparo de lo previsto en los artículos 138, 156 y 146 de la LCSP.

TERCERO.- A la vista de la propuesta formulada por la Mesa de Contratación nombrada por Resolución de 04.04.2024, se requiere a la empresa **SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A** la aportación de la documentación necesaria para la adjudicación del contrato, de acuerdo con lo expresado en la Cláusula 15 del PCAP regulador del concurso.

CUARTO.- Por Resolución de la Viceconsejera de Sanidad y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud de fecha 16.07.2024 se adjudica el contrato a la empresa **SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A** de acuerdo al precio ofertado por la misma.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- Realización de pruebas analíticas, en un laboratorio externo, para la detección de distintas drogas en orina mediante técnicas de enzimoimmunoensayo homogéneo, con el fin de proporcionar información facultativa validada relativa a la situación de consumo en los pacientes en tratamiento por trastorno adictivo en Centros de la Subdirección General de Asistencia en Adicciones de la Comunidad de Madrid

La empresa **SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A**, con CIF A59845875, es adjudicataria del contrato importe de:

EMPRESA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL SIN IVA	IMPORTE DE IVA	IMPORTE TOTAL	IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO	PLAZO
SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A	700.000 €	1,12€	1,12€	21%	784.000€	0,24€	1,36€	948.640€	24 meses

SEGUNDA.- Los documentos que integran el contrato son los que se relacionan a continuación:

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, firmado por el adjudicatario.
- Pliego de Prescripciones Técnicas, firmado por el adjudicatario.
- Resolución de adjudicación del contrato, de fecha.
- Oferta económica y técnica y mejoras, presentada por el adjudicatario.
- Seguro de responsabilidad civil y profesional y prima correspondiente.
- Garantía definitiva de acuerdo con lo estipulado en el apartado 14 de la Cláusula 1 y Cláusula 14 del PCAP
- Garantía complementaria de acuerdo con lo estipulado en el apartado 15 de la Cláusula 1 y artículo 107.2 de la Ley de Contratos del Sector Público
- Documentación justificativa de la capacidad de contratar con la Administración, cumplimiento de requisitos técnicos mínimos y cuántos sean necesarios de acuerdo con las características establecidas en los pliegos reguladores del contrato.

TERCERA.- El precio del contrato queda fijado en un importe máximo de 784.000 € (setecientos cuarenta y ocho mil EUROS), más 21% IVA, que serán abonadas con cargo al Programa 312A, Partida 22705, del presupuesto de gastos del Servicio Madrileño de Salud, en la forma establecida en el apartado 4 de la Cláusula 1 del PCAP que sirvió de base para la adjudicación del presente contrato.

P.A. SER 4/2024, Laboratorio para detección de drogas en orina

Posteriormente a la firma del contrato se procederá al reajuste de anualidades para adaptar las cantidades previstas en el presupuesto a las fechas reales de ejecución.

CUARTA.- El plazo de ejecución del objeto del contrato será de 2 AÑOS desde su formalización con fecha 01.10.2024, prorrogable hasta el máximo de 5 AÑOS.

QUINTA.- Las condiciones de admisión de pacientes y ejecución del contrato son las que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la oferta presentada por la empresa.

SEXTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato se ha constituido a disposición del Órgano de Contratación las siguientes Garantías:

- Garantía Definitiva por importe total de 52.150,00 €, mediante depósito con número de resguardo nº 202455003954D de fecha 18.06.2024, según lo previsto en el apartado 14 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

SÉPTIMA.- De conformidad con lo reflejado en el apartado 25 de la Cláusula 1 del PCAP, este contrato no está sujeto a revisión de precios.

OCTAVA.- Se realizarán pagos mensuales conforme al apartado 24, cláusula 1 del PCAP.

NOVENA.- Serán causas de resolución del contrato las recogidas en la Cláusula 43 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

DECIMA.- El régimen de penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales se establece en el apartado 21 de la Cláusula 1 y Cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

DÉCIMAPRIMERA.- El plazo durante el cual el adjudicatario debe mantener la confidencialidad de la información calificada será de 5 años según la cláusula 40 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares .

P.A. SER 4/2024, Laboratorio para detección de drogas en orina

DECIMOSEGUNDA.- El contratista manifiesta que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que lo acepta en todos sus términos y en prueba de su conformidad los firma en este acto en todas sus páginas y que se une al contrato y se somete, para cuanto no se encuentre en ellos a lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público, Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Decreto 49/2003, de 3 de abril Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en lo que no se oponga a la LCSP y demás normativa específica de la Comunidad de Madrid. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto las normas de derecho privado.

DECIMOTERCERA.- Cuantas controversias o litigios surgieran como consecuencia de la interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato se entenderán siempre sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Contencioso-Administrativos competentes con sede en Madrid.

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma el presente documento, por duplicado, en el lugar y fecha mencionados.

Por la Administración,

LA VICECONSEJERA DE SANIDAD

Documento firmado digitalmente por: GUTIÉRREZ BARRENO LAURA
Fecha: 2024 08 18 23:10
Referencia: [REDACTED]
Verificación y validez por [REDACTED]
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

Fdo.: Laura Gutiérrez Barreno

Por el Centro Adjudicatario,

Fdo.: D. Albert Sumarroca Claverol
Rafael Gabriel Font Ferrer

Firmado por [REDACTED] ALBERT
SUMARROCA ([REDACTED]) el día
12/08/2024 con un certificado
emitido por AC Representación

Firmado por [REDACTED] RAFAEL
GABRIEL FONT ([REDACTED])
el día 12/08/2024 con un
certificado emitido por AC
Representación

P.A. SER 4/2024, Laboratorio para detección de drogas en orina